P U T U S A N
Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	**:**	**Indra Als Indra Sahputra;**
2.	Tempat Lahir	:	Tangkahan Serai;
3.	Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun/ 08 April 1985;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Lingk I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat;
7.	A g a m a	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
9.	Pendidikan	:	SD Tidak Tamat;

Terdakwa **Indra Als Indra Sahputra** ditahan dalam Rutan oleh:

1. **Penyidik,** sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,** sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
6. **Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. INDRA Als INDRA SAHPUTRA**, telah terbukti "melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman "** , sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan terdakwa An. INDRA Als INDRA SAHPUTRA dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. **3 (tiga) bulan** penjara**.**
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma Satu) gram netto **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa INDRA Als INDRA SAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di samping rumah di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma Satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dengan diterimanya informasi tentang adanya peradasaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUBUR S. SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITDYA (petugas Polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Lingkungan I Tangkahan Serai Kelurahan Pangkalan Batu kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya disamping rumah saat terdakwa menunggu pembeli narkotika datang petugas Kepolsian yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi RIZKY PRADITYA hendak membeli Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa memegang 1 (Satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma satu) gram netto yang hendak terdakwa jualkan kepada pembeli dan sewaktu terdakwa hendak menyerahkan menyerahkan pesanan dari Petugas Kepolsiain yang menyamar tersebut terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma satu) gram netto dari tangan terdakwa kemudian setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Ocon (dalam Lidik) yang melarikan diri pada saat terdakwa ditangkap.

Bahwa terdakwa akan mendapat upah terdakwa menjualkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma satu) gram netto seharga RP. 3.000.000,- (tiga Juta) dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp. 3.800.000 (Tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga yang terdakwa keuntungan sebesar Rp. 800.000, (Delapan Ratus Ribu) Rupiah.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik INDRA Als INDRA SAHPUTRA berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma Satu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1362/ NNF/ 2023 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa INDRA Als INDRA SAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa INDRA Als INDRA SAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di samping rumah di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma Satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dengan diterimanya informasi bahwa ada yang menguasai narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUBUR S. SARAGIH, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi RIZKY PRADITDYA (petugas Polisi Dit Res

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Lingkungan I Tangkahan Serai Kelurahan Pangkalan Batu kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya disamping rumah saat terdakwa menguasai narkotika datang petugas Kepolsian yang yang sebelumnya telah mendapat informasi yaitu saksi RIZKY PRADITYA menemui terdakwa yang saat itu memegang 1 (Satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma satu) gram netto, lalu pada saat langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma satu) gram netto dari tangan terdakwa kemudian setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Ocon (dalam Lidik) yang melarikan diri pada saat terdakwa ditangkap.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Maret 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik INDRA Als INDRA SAHPUTRA berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma Satu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1362/ NNF/ 2023 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa INDRA Als INDRA SAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gok Prilno Batubara** dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi an. **Gok Prilno Batubara, saksi Sabur S. Saragih dan saksi Rizky Praditya,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di samping sebuah rumah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Als Indra Sahputra;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Indra Als Indra Sahputra sedang melakukan jual beli Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu tersebut, dan pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa Indra sedang menunggu pembeli;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi langsung memesan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa Indra, dan pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa Indra sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram netto, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra;
- Bahwa, benar pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram netto;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Ocon (Lidik) yang mana pada saat itu melarikan diri saat terdakwa Indra di tangkap oleh saksi dan rekan saksi, dan terdakwa mengakui apabaila shabu tersebut terjual, maka keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. Saksi Rizky Praditya, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi an. **Rizky Praditya, saksi Sabur S. Saragih dan saksi Gok Prilno Batubara,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di samping sebuah rumah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Als Indra Sahputra;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa Indra Als Indra Sahputra sedang melakukan jual beli Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu tersebut, dan pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa Indra sedang menunggu pembeli;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi langsung memesan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa Indra, dan pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa Indra sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram netto, dan ketika terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada saksi, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra;
- Bahwa, benar pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4,1 (empat koma satu) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Ocon (Lidik) yang mana pada saat itu melarikan diri saat terdakwa Indra di tangkap oleh saksi dan rekan saksi, dan terdakwa mengakui apabaila shabu tersebut terjual, maka keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar berawal pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika itu terdakwa sedang berada di samping sebuah rumah sambil menunggu pembeli shabu yang berada di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Brandan Barat Kab. Langkat;
- Bahwa, benar ketika terdakwa menunggu di samping rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyamaran dan hendak membeli shabu tersebut kepada terdakwa, saat itu terdakwa sedang memegang 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto yang hendak terdakwa jualkan kepada pembeli;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa hendak memberikan shabu tersebut, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan akan di jual terdakwa kembali sejumlah Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Ocon (dalam lidik) yang mana Ocon tersebut melarikan diri pada saat terdakwa di tangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik Klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,1 (Empat koma Satu) gram netto

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1362/ NNF/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa **INDRA Als INDRA SAHPUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi an. **Gok Prilno Batubara, saksi Sabur S. Saragih dan saksi Rizky Praditya,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di samping sebuah rumah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Indra Als Indra Sahputra;**
- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Indra Als Indra Sahputra;**
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto di temukan dari terdakwa **Indra Als Indra Sahputra**, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Indra Als Indra Sahputra;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto disita langsung dari terdakwa **Indra Als Indra Sahputra**;
- Bahwa, benar saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari seseorang yang bernama Ocon (dalam Lidik) kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Indra Als Indra Sahputra** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak" adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ini merupakan Subsideritas artinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual maknanya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, menjual dan membeli dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah berkaitan dengan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam unsur ini adalah mendapatkan Sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa ataupun keuntungan;

Menimbang yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang da atas tindakannya tersebut mendapat penggati baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedang menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi an. **Gok Prilno Batubara, saksi Sabur S. Saragih dan saksi Rizky Praditya,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapat informasi bahwa di Lingkungan I Tangkahan Serai Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, tepatnya di samping sebuah rumah saksi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Indra Als Indra Sahputra;**

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Indra Als Indra Sahputra;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto di temukan dari terdakwa **Indra Als Indra Sahputra**, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Indra Als Indra Sahputra;**

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto disita langsung dari terdakwa **Indra Als Indra Sahputra**;

Menimbang, bahwa saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari seseorang yang bernama Ocon (dalam Lidik) kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 1362/ NNF/ 2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,1 (empat koma satu) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa **INDRA Als INDRA SAHPUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah ternyata terdakwa telah berusaha untuk menjual barang bukti yang dijualnya kepada saksi dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Als Indra Sahputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 4,1 (empat koma satu) gram netto, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 04 Juli 2023, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin. S.H., M.H.** dan **Martua Sagala S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah. S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Vidio Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Sulhanuddin. S.H., M.H	**Firza Andriansyah, S.H.,M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Martua Sagala S.H., M.H	Panitera Pengganti
	Yuridiansyah. S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)